Concessione di progettazione, costruzione e gestione unitaria di un sistema integrato di tramvia nei territori dei comuni di Firenze e Scandicci, avente ad oggetto la costruzione delle linee tramviaria 2 e 3 (primo lotto) e la gestione del sistema tramviario integrato di Firenze, costituito dalle linee 1, 2, e 3 (primo lotto).

PROGETTO ESECUTIVO

Linea tramviaria 3.2.1 Tratta Piazza della Libertà - Bagno a Ripoli –

CUP H41J22000280003 – CIG 9576570391

Cronoprogramma – Proposta di approvazione

Relazione del Responsabile Unico del Procedimento

Sommario

1 Premessa 3
2 Oggetto della presente proposta di approvazione 11
2.1 Determinazioni del Concedente sul Cronoprogramma aggiornato ed accelerato, Programma Lavori e Cantierizzazione 11
3 Conclusioni 17
4 Allegati: 17

1 Premessa

Con la presente relazione si intendono richiamati e qui confermati integralmente gli atti qui riportati con le indicazioni e le puntuali richieste dettagliatamente descritte negli atti e relativi allegati.

Per la realizzazione del sistema tramviario fiorentino, il Comune di Firenze e la Società Tram di Firenze S.p.A. hanno sottoscritto in data 20 giugno 2005, con atto rep. n. 60525, la Convenzione di concessione per la progettazione, costruzione, parziale finanziamento, gestione e manutenzione del sistema tramvia dell'area di Firenze, integrata in data 6 marzo 2007 con atto rep. n. 61360 (1° atto aggiuntivo), in data 14 ottobre 2008 con atto repertorio n. 62256 (2° atto aggiuntivo), in data 17 aprile 2014 con atto repertorio n. 52997 (3° atto aggiuntivo), in data 19 marzo 2018 con atto repertorio n. 43 (4° atto aggiuntivo), in data 27 dicembre 2021 con atto rep. 64938 (5° atto aggiuntivo) e in data 27 luglio 2022 con atto rep. 1993 (6° atto aggiuntivo).

Nell'ambito della Convenzione di Concessione in oggetto e suoi atti aggiuntivi in data 17 dicembre 2018 è stata consegnata la progettazione definitiva da parte del Concessionario della Linea 3.2 tratta Libertà- Bagno a Ripoli, come da Accordo Preliminare del 14/12/2018 (approvato con Determinazione Dirigenziale n. 9663/2018 e integrato con Determinazione Dirigenziale n. 8950/2019).

In data 12 febbraio 2019, 28 novembre 2019, 12 maggio 2021 e 14 luglio 2021 si sono tenute le sedute delle Conferenze di Servizi per la Linea 3.2.1 Libertà – Bagno a Ripoli.

Con Determinazione Dirigenziale n. 2619 del 22 aprile 2020, in esito alle sopra richiamate sedute della Conferenza di Servizi del 2019, è stata affidata a Tram di Firenze Spa l'esecuzione delle indagini archeologiche nell'area extraurbana (zona deposito e capolinea) e delle indagini conoscitive su acquedotto e fognatura dei Viali di Circonvallazione necessarie alla prosecuzione dell'attività di progettazione della Linea 3.2.1 Libertà – Bagno a Ripoli.

Sul progetto definitivo redatto dal Concessionario con la **Delibera della Giunta Comunale n. 394 del 20/10/2020** si è conclusa la procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. con la esclusione del progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nel rispetto di quanto indicato al capitolo 10 prescrizioni, raccomandazioni e riferimenti normativi del rapporto istruttorio predisposto dalla struttura competente (Direzione Ambiente – Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche) e parte integrante della delibera, che dovranno essere recepite nelle successive fasi procedimentali e attuative dell'intervento;

Con la **Determinazione Dirigenziale n. 4600 del 27 luglio 2021**, si è preso atto della Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art. 14, comma 2 della L n.241/90 per l'esame del Progetto Definitivo della Linea Tramviaria in oggetto come revisionato e aggiornato a seguito del recepimento delle indicazioni e prescrizioni della Conferenza di Servizi del 28/11/2019 e delle indicazioni e prescrizioni di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 394/2020.

Con la **Deliberazione di Consiglio n. 51 del 7 novembre 2022** e l'allegata Relazione del RUP, è stato approvato il progetto definitivo della Linea tramviaria 3.2.1 Libertà – Bagno a Ripoli ai sensi dell'art. 34 della LRT 65/2014 con adozione della variante al Regolamento urbanistico e riduzione della zona di rispetto del Cimitero del Pino, contestualmente dichiarandone la pubblica utilità, nonché la Relazione del RUP;

Con le **Deliberazioni del Consiglio n.62 del 28 luglio 2022 e n. 85 del 18 ottobre 2022 del Comune di Bagno a Ripoli** è stato approvato il progetto e la variante per l'adeguamento del Regolamento Urbanistico al progetto tramviario per quanto afferente al proprio territorio.

Con la deliberazione di **Giunta n. 665 del 20 dicembre 2022** sono stati:

- approvati gli elaborati integrativi ed aggiornati del Progetto Definitivo della linea tramviaria 3.2.1. Piazza Libertà-Bagno a Ripoli (Elaborati prezzi 2021 e relativo elenco e Elaborati di progetto prezzi 2022 e relativo elenco), nonché la Relazione del RUP e relativi allegati;

- si è dato atto che il costo complessivo dell'opera ammonta a complessivi € 447.067.568,36 compreso IVA (di cui € 9.957.030,06 relativi ai lavori della Linea 3.2.1 anticipati nell'ambito della realizzazione della VACS Lotto 2 Linea 2 Deliberazione di Giunta n. 201/2022 e Determinazione Dirigenziale n. 5731/2022);
- approvato il nuovo Quadro tecnico economico;
- si è dato atto dei finanziamenti dell'opera;
- stabiliti i criteri per formulare la richiesta di offerta alla Tram di Firenze S.p.A. per l'affidamento della progettazione esecutiva, realizzazione e gestione della linea in oggetto.

Con nota prot. n. 442649 del 29 dicembre 2022, è stata inviata a Tram di Firenze S.p.A. formale richiesta per la presentazione entro il 31 marzo 2023 di una proposta di offerta tecnico-economica relativa alle attività di progettazione esecutiva, costruzione, gestione e parziale finanziamento della Linea 3.2.1.

Con Determinazione Dirigenziale n. 3322 del 26 aprile 2023 è stata affidata al Concessionario l'esecuzione dei previsti saggi archeologici e delle attività correlate.

In esito alla corrispondenza e agli incontri intercorsi tra il Concessionario e il Comune di Firenze, sono state definite le clausole contrattuali per l'affidamento della Linea 3.2.1 come risultanti dal 7° atto Aggiuntivo alla Convenzione di Concessione e Verbale di conclusione della procedura di revisione della concessione e di affidamento delle attività di progettazione esecutiva, esecuzione lavori, gestione dell'esercizio e parziale finanziamento della linea 3.2.1 (Libertà – Bagno a Ripoli) ("Verbale"), approvati in schema dalla Giunta Comunale con **Delibera 661 del 19/12/2023.**

In data 21/12/2023 con la sottoscrizione del suddetto Verbale è stato formalizzato l'affidamento al Concessionario Tram di Firenze S.p.A. delle attività di progettazione esecutiva, esecuzione lavori, gestione dell'esercizio e parziale finanziamento della linea 3.2.1 (Libertà – Bagno a Ripoli), rinviando la sottoscrizione del Contratto al 30 marzo 2024 al fine di perfezionare il closing finanziario con la disponibilità dei finanziamenti privati necessari.

In data 27 dicembre 2023, con Verbale di consegna sotto riserva di legge ai sensi dell'art. 17 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 il Concedente e il Concessionario hanno dato esecuzione alle previsioni di cui all'art. 2 del Verbale di Affidamento (in merito a: Progettazione esecutiva, relative indagini geotecniche integrative e attività propedeutiche; Realizzazione dei parcheggi scambiatori P1-P2 e P3; Progettazione e interventi di viabilità alternativa; Direzione Lavori, CSE, assistenza al collaudo).

Il Cronoprogramma generale dell'intervento, allegato B al 7° Atto Aggiuntivo prevede di attuare la progettazione esecutiva ed i lavori in due Fasi:

- La Fase 1, relativa a Viabilità alternativa propedeutica ai cantieri tramviari e Parcheggi scambiatori che prevedeva l'avvio delle lavorazioni a gennaio 2024;
- La Fase 2, relativa a tutte le restanti opere, che dovevano iniziare ad aprile 2024.

nonché la conseguente esecuzione dei lavori da concludersi entro il 30 ottobre 2026, fatto salvo quanto previsto all'art. 3.6 del 7° Atto Aggiuntivo allegato al Verbale del 21 dicembre 2023.

L'incarico di verifica del progetto esecutivo ai sensi dell'art.42 del D.Lgs 36/2023 è affidato all'RTI Rina Check S.r.l.-Italcertifer S.p.A;

Al fine di contenere i ritardi della fase di progettazione esecutiva descritta nei paragrafi successivi, in deroga alle previsioni contrattuali, con **Determinazione Dirigenziale n. 2139 del 21 marzo 2024**, è stata approvata la cosiddetta Fase 0, comprendente la bonifica ordigni bellici e parte delle Viabilità alternative (Cantieri: V11-V17-V18-V19-V36-V37-V38-V39-V40) Linea 3.2.1 (Tratta Libertà – Bagno a Ripoli), dando atto che qualora al termine dell'esecuzione dei lavori di **Fase 0** non fosse intervenuta

l'integrale approvazione del progetto esecutivo di Fase 1, le opere realizzate avrebbero costituito stralcio dei lavori ai sensi dell'articolo 12.2 della Convenzione di Concessione.

Con nota prot. n. 178/24 FB (ns. prot. 108806) il Concessionario ha presentato richiesta di proroga del termine del 30 marzo 2024 per la sottoscrizione del 7° Atto Aggiuntivo al 15 maggio 2024.

Con nota prot. n. 109468 del 29 marzo 2024, il Comune di Firenze ha acconsentito alla proroga richiesta, precisando che:

- i tempi di attuazione dell'intervento nonostante i ritardi ad oggi accumulati e la richiesta di slittamento di un mese di alcune milestone, come da indicazione del Concessionario, restano confermati ed in particolare resta confermato il Termine di Ultimazione Lavori indicato nel Cronoprogramma allegato allo Schema di Settimo Atto Aggiuntivo sottoscritto con il Verbale di Affidamento e pertanto il rispetto delle scadenze del PNRR.
- il mancato rispetto dei termini indicati, costituirà motivo di risoluzione del 7° Atto Aggiuntivo e, in tale ipotesi, il Concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi incluse quelle relative alla progettazione.

In data 15 maggio 2024 è stato sottoscritto il 7° Atto Aggiuntivo - Repertorio n. 66280 (Raccolta n. 13403), registrato a Firenze il 24/05/2024 al n. 1985 approvato con Deliberazione di Giunta n. 216 del 14/5/2024.

In data 10 luglio 2024 è stato perfezionato il closing finanziario con la sottoscrizione del 4° Atto modificativo dell'Accordo Diretto approvato con Determina Dirigenziale n. 5365 del 9/7/2024.

Con **Delibera di Giunta Comunale 343 del 1/08/2024,** che si intende qui integralmente richiamata, è stato approvato il progetto esecutivo Fase 1 - Viabilità alternativa, parcheggi scambiatori e bonifica ordigni bellici;

Vista la nota prot. 239/24 ET del 30/04/2024 (ns prot. 148214 del 2/05/2024) con la quale il Costruttore per il tramite del Concessionario ha richiesto di procedere all'approvazione del progetto esecutivo per stralci al fine di avviare i lavori e garantire il rispetto del Termine di Ultimazione indicato nei documenti contrattuali, ad oggi sono stati adottati i seguenti provvedimenti.

Con **Determinazione Dirigenziale 5919 del 1/08/2024,** che si intende qui integralmente richiamata ,al fine di anticipare le lavorazioni propedeutiche alla cantierizzazione del nuovo ponte sull'Arno (cantiere M), è stato autorizzato l'abbattimento delle **alberature del cantiere M** Nuovo Ponte sull'Arno limitatamente a quanto già previsto dal progetto definivo approvato.

Con **Determinazione Dirigenziale 6316 del 21/08/2024,** che si intende qui integralmente richiamata, è stata approvata la **Prima Fase delle Opere di Cantierizzazione** per la realizzazione del Nuovo Ponte sull'Arno (cantiere M).

A seguito della richiesta avanzata dal Concessionario, con la **Delibera 430 del 15/10/2024 la Giunta Comunale,** con le modalità e prescrizioni ivi previste, ha autorizzato la realizzazione del Campo Base nell'area di intervento del Deposito ed ha altresì autorizzato la **richiesta delle seguenti varianti da attuare in corso d'opera compatibilmente con il cronoprogramma dell'intervento in modo da non alterare il regolare svolgimento dei lavori:**

- **Modifica del nuovo tubo dell'acquedotto previsto in progetto sui viali di Circonvallazione con previsione del diametro 1200 mm in luogo dell'attuale diametro 800 mm a parità di sezione di scavo;**

- **Modifica dell'opera acquedottistica di attraversamento del torrente Affrico con nuovo collettore idrico diametro 1400 mm come da nota tecnica trasmessa al Genio Civile con prot.317801 del 27/09/2024 e relativo nulla osta con nota Prot. 536428 del 11/10/2024;**
- **Sostituzione degli attuali pali in ghisa della linea di contatto con pali in acciaio di minor diametro alla base in analogia a quanto previsto per la nuova linea 3.2.2 Tratta Libertà – Rovezzano;**
- **Predisposizione di soluzioni progettuali da sottoporre alla Soprintendenza per una nuova pensilina da prevedere nelle fermate dei Viali di Circonvallazione.**

Il RUP ha provveduto alla formalizzazione delle richieste con nota 355862 del 28/10/2024.

Con verbale del 21/03/2024 sono stati consegnati dal Direttore Lavori i lavori relativi alla Fase 0 sopra descritta.

Con verbale del 19/8/2024 sono stati consegnati dal Direttore Lavori i lavori relativi alla Fase 1 e abbattimento alberature come stabilito dalla DD 5919 del 1/08/2024.

Con verbale del 22/08/2024 sono stati consegnati dal Direttore Lavori i lavori relativi alla Prima Fase delle Opere di Cantierizzazione per la realizzazione del Nuovo Ponte sull'Arno di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 6313/2024, attualmente in corso di esecuzione.

Con **Delibera di Giunta Comunale n. 505 del 19/11/2024**, integralmente richiamata, è stato approvato il progetto fase 2 ossia gli elaborati tecnici esecutivi della Linea 3.2.1 (Tratta Libertà – Bagno a Ripoli) rinviando a successivi provvedimenti l'approvazione dei documenti economici nonché il progetto esecutivo degli interventi strutturali sul Ponte da Verrazzano, del Materiale Rotabile e di alcuni documenti di sistema

.

Nella medesima delibera, dando seguito a specifica prescrizione del Verificatore, relativamente al cronoprogramma si prescriveva:

VII.	**Prescrizione -** Il Concedente preso atto della criticità rappresentata e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 9 e 11 del CSA ed ai sensi dell'art. 5.11 del 7° A.A, propone di approvare il progetto presentato anche in considerazione della coerenza tra cronoprogramma, cantierizzazioni e PSC, rinviando alla fase propedeutica all'inizio dei lavori di ogni cantiere la **redazione del programma di dettaglio lavori** aggiornato che preveda per ogni lavorazione le risorse, i mezzi e i turni di lavoro che prevede di utilizzare ai fini del rispetto dei tempi previsti dal progetto. In considerazione inoltre dei ritardi ad oggi intercorsi si rinnova la richiesta di formale invio di una **proposta di riprogrammazione dei lavori che tenga conto delle scadenze contrattuali e degli impegni connessi con la tipologia di finanziamento dell'opera (PNRR), del cronoprogramma dei lavori aggiornato e accelerato di cui all'articolo 3.6 del 7° Atto Aggiuntivo e del conseguente cronoprogramma dei pagamenti suddiviso per annualità contabile. Contestualmente dovranno essere aggiornate le cantierizzazioni, le relative contemporaneità ed il Piano di Sicurezza e Coordinamento.** Sia il programma di dettaglio lavori aggiornato sia il cronoprogramma accelerato di cui ai punti precedenti

dovranno tener conto delle Milestone intermedie previste ai sensi dell'art. Art. 5.9 lett. A del 7° A.A. (ovvero Milestone cui è connessa l'applicazione di penali intermedie in caso di ritardo).

Con verbale del 27/11/2024 sono stati consegnati dal Direttore Lavori i lavori relativi alla Fase 2 sopra descritta.

Con nota 801/24 ET del 10/12/2024 il Concessionario, invece di dare immediato avvio ai lavori di Fase 2, contestava ai sensi dell'articolo 28 della Convenzione di Concessione detta deliberazione sostanzialmente per i seguenti motivi:

- Approvazione solo parziale del progetto;
- Addebito della responsabilità dei ritardi al Concessionario;
- Applicazione di prescrizioni senza il correlato riconoscimento di maggiori costi e tempi;
- Mancata definizione dei protocolli di intesa con gli enti dei sottoservizi;
- Mancata messa a disposizione delle Aree di Fase 0 e 1;
- Frammentarietà delle consegne parziali dei lavori di Fase 0 e 1;
- Mancata formalizzazione di una nuovo termine di ultimazione dei lavori indicato in 943 giorni dalla consegna lavori di Fase 2 e quindi a fine giugno 2027;
- Richiesta di 4 Varianti giudicate di importante impatto sui lavori;
- Introduzione di una Fase 3 i cui risultati potrebbero introdurre nuove e diverse attività impattanti con l'esecuzione dei lavori di contratto;
- Mancata corresponsione dell'anticipazione contrattuale;

esprimeva infine riserva di esplicitare la contestazione ai sensi della procedura dell'articolo 28 della Convenzione di Concessione per la composizione delle contestazioni.

La procedura di composizione delle controversie di cui all'articolo 28 della Convenzione di Concessione prevede:

28. PROCEDURA PER LE CONTESTAZIONI E LA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

28.1 Tutte le contestazioni che le parti intendano formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta, corredata dei relativi e necessari documenti. Le comunicazioni del Concessionario devono essere rivolte al Responsabile Unico del Procedimento o al soggetto all'uopo nominato dal Concedente.

28.2 La comunicazione di cui al punto 28.1 deve essere inoltrata entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data in cui la parte ha avuto notizia del fatto o evento che dà luogo alla contestazione. Nei 20 (venti) giorni lavorativi successivi la contestazione potrà essere esplicata e documentata.

28.3 Il Concedente dovrà comunicare le sue determinazioni sulle contestazioni entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi dalla scadenza del termine di cui al punto 28.2.

29. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

29.1 Espletato il procedimento di contestazione e composizione di cui all'art. 28, ogni controversia insorta durante il periodo di durata della Concessione sarà deferita ad un Collegio Arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 32 della Legge 109/94.

29.2 Gli Arbitri decideranno secondo diritto e con procedura rituale, entro i successivi 90 (novanta) giorni, nel rispetto del principio del contraddittorio.

29.3 La sede del Collegio Arbitrale è stabilita in Firenze.

Detta procedura prevede la scadenza del termine di cui al comma 2 al 13/1/2025 e la scadenza del termine di cui al comma 3 al 10/2/2025.

In data 20/12/2024 con lettera 817/24 FB il Concessionario, esplicitando ai sensi del comma 2 le contestazioni di cui all'articolo 28 della Convenzione di Concessione avanzate con nota 801/24 ET del 10/12/2024 ha trasmesso un *"cronoprogramma revisionato accelerato"* facendo alcune precisazioni e subordinando l'inizio lavori ad una serie di condizioni di seguito sintetizzate e richiedendo un incontro sul tema.

- Il cronoprogramma tiene conto:
  - dei tempi richiesti dalla progettazione ed esecuzione delle varianti introdotte dal Concedente a valle della progettazione di Fase 2;
  - dei tempi previsti per definire le attività introdotte ora ex novo;
  - della necessità di comprimere le complessive tempistiche esecutive in ragione di quanto finora occorso;
- il Cronoprogramma Revisionato e Accelerato, pertanto, incorpora:
  1. l'attuale avanzamento, in regime parziale, ed afferente alla sola Fase 1 approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. DG/2024/00343 del 01/08/24;
  2. gli impatti temporali già consolidati sull'esecuzione della medesima Fase 1;
  3. i maggiori tempi richiesti dalla progettazione esecutiva;
  4. l'intervenuta approvazione della Fase 2 del Progetto Esecutivo con Deliberazione di Giunta Comunale n. DG/2024/00505 del 19.11.2024;
  5. una previsione della data di approvazione della nuova Fase 3 per come introdotta e definita nella citata Deliberazione di Giunta Comunale n. DG/2024/00505 del 19.11.2024;
  6. la valutazione di massima circa la c.d. Variante Alberti ed i relativi effetti;
  7. la valutazione di massima circa l'introduzione di opere aggiuntive relative a:
     - sostituzione tubazione 800 con tubazione DN 1200 su viali circonvallazione per l'ente gestore Publiacqua, di cui alla DG/2024/00430 del 15/10/2024;
     - sostituzione attuali collettori Affrico con collettore 1400 per l'ente gestore Publiacqua, di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. DG/2024/00430 del 15.10.2024;
     - esecuzione di nuova tubazione nel tratto Donatello – Beccaria per l'ente gestore Publiacqua già oggetto di discussioni preliminari con l'ente gestore e il Committente.

- Al fine di rispondere alle richieste del Concedente circa l'anticipazione dei termini, il Concessionario e per esso il Soggetto Costruttore ha verificato la possibilità di comprimere l'esecuzione dell'affidamento - come oggi modificato dai fatti su menzionati - entro la data di ultimazione del 30/10/2026 (termine di ultimazione del 7° Atto Aggiuntivo).
- Il cronoprogramma è basato:
  - riduzione o annullamento dei float operativi;
  - incremento della sovrapposizione delle attività originarie di contratto, integrazione dei nuovi/differenti lavori di cui al punto 7 con sovrapposizione degli stessi alle aree ed alle tempistiche di cantiere relative all'assetto originario del Progetto Esecutivo;
  - avvio di più fronti di lavoro con conseguente maggiore disponibilità di aree e viabilità;

- modifica di sistemi e programmazione delle attività di approvvigionamento, stoccaggio e trasporto dei materiali;
- ipotesi di tempistiche di ottenimento dati per progettazione varianti e di completamento degli iter autorizzativi di competenza di Enti esterni (da abbreviare);
- ipotesi di tempistiche di fornitura dei materiali escluse dalle competenze del Concessionario e per esso del Soggetto Costruttore;
- pronto e contenuto intervento degli enti di verifica e controllo degli eventuali ritrovamenti archeologici e contenimento degli eventuali impatti e varianti;
- pronta risoluzione di eventuali imprevisti tramite l'adozione delle tempestive azioni dei soggetti coinvolti (Determinazioni, Autorizzazioni, Nuovi Prezzi, Varianti, Deroghe, Ordinanze, ecc.).

- Il Cronoprogramma Revisionato Accelerato, sono anche state introdotte nuove Milestone e Attività Esterne che afferiscono agli adempimenti e/o azioni di competenza degli altri soggetti coinvolti, a vario titolo, nel progetto tramviario, di seguito elencate:
  - gli iter autorizzativi ed approvativi di Concedente/Direzione Lavori (approvazioni progettuali; formalizzazioni varianti; ecc.);
  - iter autorizzativi ed approvativi degli uffici del Comune di Firenze e Bagno a Ripoli delegati al rilascio di permessi, autorizzazioni, deroghe a qualunque titolo (occupazioni suolo pubblico; deviazioni del traffico; ecc.);
  - la formalizzazione della Convenzione con Publiacqua, e con gli altri enti gestori dei sottoservizi;
  - gli iter autorizzativi ed approvativi in carico a Publiacqua per quanto concerne le revisioni progettuali, le attività, le forniture e gli adempimenti amministrativi legati alla relativa richiesta di variante di cui punto 7.
- Il rigoroso rispetto di tali Milestones e Attività Esterne, al pari delle Milestones in carico al Concessionario e per esso al Soggetto Costruttore, rappresenta una condicio sine qua non per il rispetto dei tempi del Cronoprogramma Revisionato Accelerato.
- A corollario, ulteriori elementi essenziali al successo del Cronoprogramma Revisionato Accelerato, sono:
  - l'assenza di nuove/diverse/ulteriori richieste del Concedente e/o di Enti terzi rispetto;
  - tempestivo rispetto delle tempistiche dei pagamenti e flussi di cassa a favore del Concessionario e conseguentemente del Soggetto Costruttore - fermo restando quanto infra richiesto.

Il Concessionario richiede inoltre:

1. ridefinizione dei i termini delle Milestones intermedie art. 5.9 del 7^ Atto Aggiuntivo secondo la nuova programmazione;
2. ridefinizione delle penali dell'Allegato K) art. 5.9 del 7^ Atto Aggiuntivo secondo la nuova programmazione e tenuto conto dell'eliminazione di alcune originarie fasi intermedie non più impiegate in considerazione della preminenza data all'anticipazione rispetto ad ogni altra esigenza.
3. riconoscimento del costo dell'incremento produttivo che dovrà sostenere al fine di poter realizzare il Cronoprogramma Revisionato Accelerato, da valere quindi quale Corrispettivo Addizionale di cui alla Convenzione di Concessione e al Contratto di Costruzione.
4. rispetto dei termini di pagamento, a partire dall'art. 5.18 del 7° Atto Aggiuntivo, relativamente al pagamento dell'anticipazione contrattuale. Peraltro, dal momento che il

Decreto Correttivo all'attuale Codice Appalti, approvato, ha ben specificato che l'art. 125 del D.lgs. 36/2023, laddove suddivide la corresponsione dell'anticipazione contrattuale in annualità, fa esclusivo riferimento ai contratti pluriennali di servizi e forniture, non agli appalti di lavori. Alla luce di quanto sopra, il Concessionario è a richiedere il pagamento dell'intera anticipazione.

In data 09/01/2025 si è tenuto il richiesto incontro tra Concedente, Concessionario e Soggetto Costruttore al fine di chiarire alcuni aspetti legati al cronoprogramma non ben dettagliati nella trasmissione suddetta nota meglio descritti al successivo paragrafo 2.1

In data 10/01/2025 è stato trasmesso via mail dal Soggetto Costruttore il cronoprogramma aggiornato che recepisce in parte le determinazioni del Concedente espresse in sede di riunione (ns prot. n. 18244 del 15/1/2025).

In data 13/01/2025 a seguito delle ulteriori osservazione del Concedente è stato inviato il cronoprogramma finale con alcune ulteriori precisazioni (ns prot. n. 18249 del 15/1/2025).

Con ulteriore nota n. 21/25FB del 15/1/2025 il Concessionario richiamata integralmente la propria contestazione ai sensi dell'art. 28 della Convenzione di Concessione prot. 801/24 ET del 10.12.2024 e la successiva nota prot.817/24 FB del 20.12.2024, parte integrante della suddetta contestazione (a valere quale relativa esplicazione ai sensi del comma 2) per i motivi di ivi riportati, a corollario di tutti gli elementi di contestazione alla Delibera (ed ai relativi allegati), già esplicitati nella documentazione sopra richiamata, ha ritenuto doveroso puntualizzare una serie di aspetti.

Tale ulteriore nota è sotto il profilo contrattuale del tutto inammissibile in via di diritto in quanto il termine per l'esplicitazione delle contestazioni, come sopra richiamato era fissato al 13/1/2025 oltre che infondata in via di fatto. Di detta nota non sarà pertanto tenuto conto nel seguito.

2 Oggetto della presente proposta di approvazione

Preso atto di quanto indicato al paragrafo 1 della presente relazione, oggetto della presente proposta di approvazione è il *"cronoprogramma revisionato accelerato"* delle opere relative alla totalità del progetto della Linea 3.2.1. e dei primi schemi delle cantierizzazioni costruttive dei cantieri C3 e F3 il cui avvio lavori si prevede al 25/1/2025, inviati dal Concessionario con nota n. 817/24 FB del 20/12/2024 e successive mail del 10/1/2024 (ns prot. n. 18244 del 15/1/2025) e 13/1/2024 (ns prot. n. 18249 del 15/1/2025) con le indicazioni e modifiche di cui al paragrafo 2.1 seguente.

2.1 Determinazioni del Concedente sul Cronoprogramma aggiornato ed accelerato, Programma Lavori e Cantierizzazione

Richiamando le disposizioni del 7° Atto Aggiuntivo e in particolare:

Cronoprogramma*: indica la tabella dei tempi previsti per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori della Linea 3.2.1 e della relativa messa in esercizio, comprensiva delle milestones intermedie di cui all'art. 5.9, allegata sub B e delle attività di cui agli artt. 4.6 e 4.7 fatta eccezione per la voce G5 del Quadro Economico;*

Termine Ultimazione Lavori: *indica il completamento della progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori della Linea 3.2.1, inclusa la fornitura del materiale rotabile, di cui al certificato di ultimazione dei lavori rilasciato dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 12 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49 e dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023;*

3.3 Le attività del Contratto di Costruzione Linea 3.2.1 saranno svolte in conformità al Cronoprogramma allegato al presente atto sub B.

3.5 La durata dei lavori è disciplinata dal Cronoprogramma allegato al presente atto sub B, fermo restando il Termine di Ultimazione Lavori ivi indicato.

3.6 omissis…" il Concessionario e per esso il Soggetto Costruttore Linea 3.2.1 si impegna a presentare entro 6 mesi decorrenti dall'inizio lavori un cronoprogramma aggiornato ed accelerato che, mediante un'opportuna contrazione delle tempistiche delle lavorazioni con conseguente revisione delle cantierizzazioni e delle quattro milestones intermedie previste negli allegati sub [H] e [B] del presente atto, possa consentire di anticipare il Termine di Ultimazione Lavori nella misura massima di 4 mesi come sopra indicato ferma restando la coerenza con gli esiti dello studio di prefattibilità ambientale approvato. "

5.11 PROGRAMMA LAVORI
Fermo restando quanto già previsto nel CSA, prima dell'inizio dei lavori il Concessionario e per esso il Soggetto Costruttore Linea 3.2.1 dovrà fornire un programma lavori che preveda per ogni lavorazione le risorse, i mezzi e i turni di lavoro che prevede di utilizzare ai fini del rispetto dei tempi previsti dal progetto.

5.12 CANTIERIZZAZIONE
Fermo restando la cantierizzazione approvata con Delibera 665/2022, in sede di predisposizione del progetto esecutivo, potranno essere formulate al Concedente per la sua valutazione proposte migliorative

di dettaglio, purché compatibili con i percorsi critici, le milestone, le analisi ambientali, le simulazioni di traffico del progetto approvato con la sopra richiamata Delibera 665/2022 e comunque con questo coerenti.

Facendo seguito all'incontro del 09/01/2025 e alla successiva corrispondenza intercorsa si riportano le determinazioni del Concedente sul cronoprogramma trasmesso:

a) E' stato trasmesso un cronoprogramma sintetico senza gli elaborati di progetto ad esso collegati:
   - Planimetria delle fasi di lavoro dei singoli cantieri e durata delle singole sottofasi (FL32-PD-SIC-SK001-D);
   - Planimetrie delle fasi di lavoro dei singoli cantieri (97 - P.S.C. planimetrie cantieri linea ; 98 - P.S.C. Planimetrie cantieri puntuali - opere d'arte);
   - Cronoprogramma dettagliato dei lavori del progetto esecutivo (321CRO00011PE_0B);
   - Relazione di conferma della valutazione di sostenibilità ambientale approvata;

   in sede di riunione è stato chiarito dal Concessionario che gli elaborati non sono stati trasmessi in quanto <u>le cantierizzazioni restano sostanzialmente quelle del Progetto Definitivo (ed Esecutivo) approvato</u>. Si prende pertanto atto di quanto indicato dal Concessionario.
b) Come convenuto in sede di riunione, qualora si dovessero apportare modifiche alla cantierizzazione approvata, prima dell'avvio del singolo cantiere si adotterà il seguente iter procedurale :
   i. Almeno 60 gg prima dell'inizio dei lavori il Soggetto Costruttore trasmetterà alla Direzione Lavori e per conoscenza al Concedente la nuova cantierizzazione. Qualora la Direzione Lavori ravvisi condizioni di criticità in corrispondenza di nodi o tratti di viabilità, a supporto della verifica della sostenibilità dello schema di cantierizzazione con le condizioni di traffico, potrà richiedere al Soggetto Costruttore delle Microsimulazioni di traffico.
   ii. Entro 20 gg il Concessionario trasmetterà al Concedente la cantierizzazione finale corredata dell'istruttoria positiva del Direzione Lavori;
   iii. Entro 19 gg il Concedente darà riscontro alla Direzione Lavori e al Concessionario dell'istruttoria del Concedente sulla nuova cantierizzazione;
   iv. Almeno 21 gg prima dell'inizio dei lavori il Soggetto Costruttore presenterà, come da regolamento, le richieste di Ordinanza al Comune di Firenze ;
c) Si è osservato che i tempi tra presentazione delle cantierizzazioni alla Direzione Lavori e l'inizio lavori è di circa 60 gg tranne che per i cantieri C3 e F3 per i quali sono previsti inizio lavori rispettivamente al 20 e 27 gennaio. Pertanto, acquisite le durate delle relative fasi, ad oggi non disponibili, si rinvia la valutazione delle prime fasi al coordinamento cantieri, cui dovrà intervenire la Direzione Lavori e il Direttore di Cantiere, e l'istruttoria delle fasi successive con le modalità sopra indicate nel rispetto dei tempi complessivi previsti dal cronoprogramma per i cantieri in parola. Considerato che gli schemi delle cantierizzazioni dei cantieri C3 e F3 sono pervenuti solo il 10/1/2025 <u>si prevede l'inizio dei lavori al più presto al 25/1/2025 per il Cantiere C3</u>.
d) **Ponte al Pino.** È prevista l'approvazione il 10/1/25. Precisato che non si tratta di Variante ma bensì di una cantierizzazione di dettaglio uniformata allo stato dei luoghi si è precisato che una proposta informale di cantierizzazione dell'attraversamento di Ponte al Pino è arrivata il 19/12/24 e il Concedente ha dato riscontro il 20/12/24. Ad oggi non disponiamo di alcuna progettazione esecutiva di variante consegnata e quindi siamo di fatto impossibilitati ad approvarla. Si è fatto presente che sarebbe stato necessario inserire nel cronoprogramma la data di consegna di tale eventuale progettazione e conseguentemente quella di approvazione. Il Soggetto Costruttore ha riscontrato l'osservazione sostenendo che la stessa è stata consegnata alla Direzione Lavori, discussa ed approvata dalla stessa Direzione Lavori. Dato atto che il Concedente è estraneo ai rapporti interni al Concessionario si resta in attesa del progetto in parola corredato dell'istruttoria della Direzione Lavori come da procedura concordata sopra indicata.

e) **Piazza Alberti.** La progettazione della variante è stata consegnata il 2/12/24, in data 23/12/24 abbiamo richiesto le integrazioni necessarie ad approvarla (parte economica, autorizzazioni), ad oggi non pervenute. Nel cronoprogramma è prevista l'approvazione il 10/1/25 e l'inizio lavori il 4/02/2025. Potremo procedere all'approvazione della variante solo a valle delle integrazioni richieste. Per avviare comunque le cantierizzazioni si prende atto di quanto indicato dal Concessionario in sede di riunione ovvero che le modifiche progettuali conseguenti alla variante richiesta interverranno solo nelle ultime fasi della cantierizzazione previa acquisizione delle autorizzazioni necessarie e pertanto il cronoprogramma è sostanzialmente corretto sebbene mancante della suddivisione in sottofasi.

f) **Variante Acquedotto.** La modifica del tubo dell'acquedotto da diam. 800mm a 1200mm e la modifica dello scavalco del Torrente Affrico sono state richieste al Concessionario con delibera n. 430 del 15/10/24 trasmessa con nota n. 355862 del 28/10/24. Dal punto di vista del Concedente non rileva pertanto che le stesse siano state o meno ordinate con ordine di servizio dalla Direzione Lavori al Soggetto Costruttore posto che tale attività è interna al Concessionario. Per l'attività di approvazione in capo al Concedente si evidenzia inoltre che sono stati previsti 30 giorni contro una previsione contrattuale di 60 giorni. Si prende atto che il cronoprogramma presentato incorpora anche l'esecuzione della nuova tubazione diam. 1200mm nel tratto Donatello -Beccaria come riportato nella nota di trasmissione 817/24 BF del 20/12/2024 e confermato durante l'incontro.

g) **Definizione tipologia di Pietre.** Come confermato durante l'incontro e nelle successive comunicazioni tale tematica scaturisce da una richiesta dell'impresa anticipata in occasione di una riunione ma ad oggi non formalizzata. L'amministrazione conferma pertanto il progetto approvato a meno di istanze formali ad ogni non pervenute.

h) **Date Forniture a piè d'opera da parte di Publiacqua.** Preso atto di quanto indicato è stata interpellata nel merito Publiacqua che ha fornito il seguente riscontro:
Publiacqua, al netto di nuove modifiche che possono manifestarsi durante l'esecuzione dei lavori, garantisce le forniture per la linea 3.2.1 come concordato nelle precedenti riunioni, le forniture sono state condivise e saranno ordinate in funzione dei vari cantieri con il coordinamento della DDLL e Impresa esecutrice,
Resta inteso che le date del cronoprogramma per i lavori idrici, essendo grandi condotte a servizio di un numero elevato d'utenze (compreso ospedali e utenze sensibili) dovranno essere sufficientemente capienti per le tempistiche inerenti interruzioni di tale entità e di poter essere all'interno di un periodo temporale idoneo all'interruzione idrica(come indicato nel disciplinare tecnico approvato - Periodi estivi esclusi).
Occorrerà pertanto che i programmi di dettaglio dei cantieri previsti dal CSA e dal 7° Atto Aggiuntivo, ad oggi non disponibili, tengano conto di quanto sopra indicato.

i) **Date Completamento Lavorazioni Toscana Energia.** Preso atto di quanto indicato è stata interpellata nel merito Toscana Energia che ha fornito il seguente riscontro:
Come già segnalato in precedenza, anche in sede di riunioni in presenza svolte con CMB ed Architecna, da parte nostra continuiamo a manifestare perplessità in merito al cronoprogramma fornito in quanto, così come presentato, sembrerebbe che tutte le lavorazioni di Toscana Energia dovrebbero svolgersi in un giorno solo, salvo un mio eventuale errore di interpretazione dello stesso.
La nota "posa in opera condotta del gas in funzione dell'avanzamento delle singole lavorazioni del tratto XX" a mio avviso si intende come una constatazione del fatto che le fasi di avanzamento per la realizzazione della nuova infrastruttura del gas, sia subordinata allo stato di avanzamento dei lavori delle opere tramviarie, senza quindi una precisa indicazione delle tempistiche di esecuzione. Nulla osta a ciò, ma ci terrei a precisare che le operazioni necessarie alla risoluzione delle singole interferenze NON sono standardizzabili, in quanto possono variare in funzione del diametro della condotta, del materiale e del tipo di pressione. Inoltre, la messa in esercizio delle nostre tubazioni deve sottostare necessariamente ad una serie di obblighi normativi (vedi collaudi, verifiche saldature ecc…) le cui

tempistiche variano a seconda delle caratteristiche di cui sopra e per cui è difficile anche per noi standardizzare un cronoprogramma.
Resta inteso che da parte nostra rimane la massima collaborazione al fine di sposare per quanto possibile le esigenze e le tempistiche di cantiere, ma non vorrei che poi ci si appellasse a questo cronoprogramma per contestare a Toscana Energia eventuali ritardi su tempistiche mai ben definite in precedenza.
Occorrerà pertanto che i programmi di dettaglio dei cantieri previsti dal CSA e dal 7° Atto Aggiuntivo, ad oggi non disponibili, tengano conto di quanto sopra indicato.

j) **Realizzazione Acquedotto interferente con tratto C2.** L'intervento fa riferimento alla tratta di competenza Publiacqua di futura realizzazione in corrispondenza di Piazza Beccaria. Preso atto di quanto indicato è stata interpellata nel merito Publiacqua ha fornito il seguente riscontro:
Si segnala che il cantiere C2 (piazza beccaria) di competenza esclusiva di PBA per la sola parte idrica(scavi e forniture) non può essere eseguito nei tempi del cronoprogramma accelerato.
L'opera rientra nel progetto Viale Amendola , opera complessa ed attualmente il progetto è in verifica. L'obiettivo è quello di poter eseguire l'opera prima del ripristino finale di Piazza Beccaria, la soluzione potrebbe essere quello d'inserire il tratto C2 nella variante di progetto acquedotto dell LINEA 3.2.1, facendo realizzare l'opera all'impresa esecutrice della Tramvia, con oneri a completo carico di Publiacqua
Resta inteso che le date del cronoprogramma per i lavori idrici, essendo grandi condotte a servizio di un numero elevato d'utenze (compreso ospedali e utenze sensibili) dovranno essere sufficientemente capienti per le tempistiche inerenti interruzioni di tale entità e di poter essere all'interno di un periodo temporale idoneo all'interruzione idrica(come indicato nel disciplinare tecnico approvato - Periodi estivi esclusi)
Preso atto che le tempistiche sono state indicate dal Soggetto Costruttore e della proposta indicata da Publiacqua, data la complessità del rapporto contrattuale e tenuto conto che l'opera sarebbe a totale carico di Publiacqua, si ritiene che l'intervento possa essere realizzato dal Soggetto Costruttore su affidamento diretto da parte di Publiacqua.

k) Richiamato quanto indicato al punto *Rilascio Ordinanze* si prende atto che il cronoprogramma in luogo di una vera e propria accelerazione delle singole lavorazioni (la durata proposta dei singoli cantieri è sostanzialmente equivalente a quella di contratto a meno dei Cantieri B2 e C1 che sebbene equivalenti per durata a quelli contratto contengono la tubazione dell'acquedotto diam 1200 prima non prevista), prevede una maggiore sovrapposizione di cantierizzazioni rispetto al cronoprogramma contrattuale dove erano maggiormente distribuite nel tempo. La conseguenza di ciò è un maggior numero di cantieri contemporanei in città con impatti sulla mobilità da verificare in termini di sostenibilità. <u>Ad integrazione del presente cronoprogramma dovrà pertanto essere dato atto, con l'attivazione dei vari cantieri, della compatibilità della proposta cantierizzazione con le analisi ambientali e le simulazioni di traffico del progetto approvato con la sopra richiamata Delibera 665/2022 e comunque con queste coerenti.</u>

Non vi è indicazione in merito alla trasmissione del Piano Ambientale della Cantierizzazione che come già evidenziato con la Delibera di Giunta 505/2024, prima dell'inizio dei lavori, deve essere inviato via PEC (in formato digitale) agli Enti interessati. Si evidenzia che l'elaborato fa parte anche delle prescrizioni previste dalla DGC 394/2020 relativa alla procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. da espletarsi nelle modalità e tempi previsti.

Non vi è indicazione dell'assolvimento delle attività finalizzate alla verifica di ottemperanza di cui alla DGC 394/2020, di cui alla premessa O del 7° Atto Aggiuntivo, in carico al Concessionario.

Non è stato prodotto il cronoprogramma accelerato in ottemperanza delle obbligazioni derivanti dal finanziamento PNRR ai sensi dell'art. 3.6 del 7° Atto Aggiuntivo.

Con riferimento alle richieste del Concessionario avanzate con nota n. 817/24 FB del 20/12/2024 contestualmente alla presentazione del *"cronoprogramma revisionato accelerato"* si forniscono i seguenti riscontri:

1. ridefinizione dei i termini delle Milestones intermedie art. 5.9 del 7^ Atto Aggiuntivo secondo la nuova programmazione;

Si confermano le Milestone contrattuali con verifica dei cantieri previsti dal cronoprogramma con alcuni correttivi come di seguito riportato:

Milestone Contrattuale	**Milestone Rideterminata**	**Note**
M1 - Viabilità alternative	M1 - Viabilità alternative 14/05/2025 (Alberti) + ritardo previsto contrattualmente pari a 3 mesi	Il termine ultimo delle Viabilità Alternativa contenute nella Milestone contrattuale scade il 14/5/2025 ed è relativo alla V24 Piazza Alberti.
M2 – Cantieri F3 F4 C2 C3 + BIM	M2 - Cantieri F3 ~~F4~~ ~~C2~~ C3 + BIM 14/11/2025 + ritardo previsto contrattualmente pari a 1 mese	BIM inserito nel cronoprogramma entro il 26/5/25. Si propone di includere nella milestone solo i cantieri F3 C3 poiché i cantieri C2 e F4 si concludono a pochi mesi dalla ultimazione contrattuale.
M3 – Cantieri M B1	M3 – Cantieri M ~~B1~~ 31/3/2026	Si segnala che l'apertura al traffico del nuovo ponte è propedeutica alla cantierizzazione del ponte da Verrazzano che termina il 31/10/2026 con durata 215 giorni. La milestone deve essere inserita in corrispondenza di tale data ovvero al 31/03/2026 e deve comportare verifica dell'apertura al traffico del Nuovo Ponte.
M4 – G1 B2 E.	M4 – G1 B2 ~~E~~ 06/09/2026	Il cantiere E (Verrazzano) finisce il 31/10/2026 quindi non può essere considerato nella Milestone intermedia

2. ridefinizione delle penali dell'Allegato K) art. 5.9 del 7^ Atto Aggiuntivo secondo la nuova programmazione e tenuto conto dell'eliminazione di alcune originarie fasi intermedie non più impiegate in considerazione della preminenza data all'anticipazione rispetto ad ogni altra esigenza.

Ritenuto che il Concessionario per mero errore materiale faccia in realtà riferimento all'Allegato H) art. 5.10 del 7^ Atto Aggiuntivo di individuazione delle Aree da Restituire all'uso pubblico, si confermano soggette a penale di cui all'articolo 5.10 del 7° Atto Aggiuntivo le aree indicate nel 7° Atto Aggiuntivo fatto salvo la ridefinizione dei perimetri e delle durate secondo l'effettiva cantierizzazione proposta e approvata.

3. riconoscimento del costo dell'incremento produttivo che dovrà sostenere al fine di poter realizzare il Cronoprogramma Revisionato Accelerato, da valere quindi quale Corrispettivo Addizionale di cui alla Convenzione di Concessione e al Contratto di Costruzione.

Richiamata integralmente la Deliberazione n. 505 del 19/11/2024 ed in particolare il paragrafo 12 della Relazione del RUP e richiamata la nota del RUP n. 438138 del 23/12/2024 in risposta alla nota prot. n. 698/24 ET del 24/10/2024, con la quale il Concessionario ha contestato i contenuti della relazione sulle penali inviata con la lettera prot. n. 316314 del 26/09/2024;

Ritenuti i ritardi addebitabili a responsabilità del Concessionario si esclude dalla presente proposta di approvazione il riconoscimento degli oneri di accelerazione richiesti rinviando tale tematica alla composizione della controversia in esito alla contestazione avanzata con nota 801/24 ET del 10/12/2024 ed ai successivi rimedi previsti dal contratto quali il Collegio Consultivo Tecnico di cui all'articolo 5.16 del 7° Atto Aggiuntivo e l'Arbitrato di cui all'articolo 29 della Convenzione di Concessione.

4. rispetto dei termini di pagamento, a partire dall'art. 5.18 del 7° Atto Aggiuntivo, relativamente al pagamento dell'anticipazione contrattuale. Peraltro, dal momento che il Decreto Correttivo all'attuale Codice Appalti, approvato, ha ben specificato che l'art. 125 del D.lgs. 36/2023, laddove suddivide la corresponsione dell'anticipazione contrattuale in annualità, fa esclusivo riferimento ai contratti pluriennali di servizi e forniture, non agli appalti di lavori. Alla luce di quanto sopra, il Concessionario è a richiedere il pagamento dell'intera anticipazione.

Considerato che il 7° Atto Aggiuntivo all'articolo 5.18 richiama testualmente il contenuto dell'articolo 125 comma 1 del D.Lgs. 36/2023;
Richiamata la definizione del D. Lgs. 36/2023 del 7° Atto Aggiuntivo che fa esplicito riferimento a successive modifiche e integrazioni: *"**D.Lgs. 36/2023**: indica il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.. Resta inteso che, ai fini dell'esecuzione delle prestazioni di progettazione esecutiva, realizzazione dei lavori, fornitura del materiale rotabile, direzione lavori e collaudo della Linea 3.2.1, ogni richiamo nella Convenzione di Concessione agli articoli della legge 11 febbraio 1994 n. 109 s.m.i., del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, deve intendersi riferito alle corrispondenti disposizioni del D.Lgs. 36/2023 per quanto compatibile con i principi e le previsioni della Convenzione di Concessione e fatto salvo quanto espressamente disciplinato nel presente atto;"*
Si ritiene di assentire alla richiesta formulata.

Il riscontro puntuale alla nota 817/24 BF del 20/12/2024 di invio del cronoprogramma facente parte del procedimento di contestazione alla Deliberazione n. 505 del 19/11/2024 di cui all'articolo 28 della Convenzione di Concessione avanzato con nota 801/24 ET del 10/12/2024 sarà effettuato con nota specifica entro il 10/2/2025 come da disposizione dell'articolo 28 comma 2 della Convenzione di Concessione.

3 Conclusioni

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 505 del 19/11/2024 ed in particolare la prescrizione contenuta nella relazione del RUP approvata relativa al cronoprogramma:

VII ....omissis... "In considerazione inoltre dei ritardi ad oggi intercorsi si rinnova la richiesta di formale invio di una proposta di riprogrammazione dei lavori che tenga conto delle scadenze contrattuali e degli impegni connessi con la tipologia di finanziamento dell'opera (PNRR), del cronoprogramma dei lavori aggiornato e accelerato di cui all'articolo 3.6 del 7° Atto Aggiuntivo e del conseguente cronoprogramma dei pagamenti suddiviso per annualità contabile. Contestualmente dovranno essere **aggiornate le cantierizzazioni, le relative contemporaneità ed il Piano di Sicurezza e Coordinamento.** *Sia il programma di dettaglio lavori aggiornato sia il cronoprogramma accelerato di cui ai punti precedenti dovranno tener conto delle Milestone intermedie previste ai sensi dell'art. Art. 5.9 lett. A del 7° A.A.*

Visto il cronoprogramma inviato oggetto della presente istruttoria se ne propone l'approvazione al fine di pervenire quanto prima all'avvio totale dei lavori dei cantieri di linea con le indicazioni e modifiche di cui al paragrafo 2 della presente relazione in particolare escludendo il riconoscimento degli "*oneri di acceleramento"* considerate le responsabilità dei ritardi, rinviando tale tematica alla composizione della controversia in esito alla contestazione avanzata con nota 801/24 ET del 10/12/2024 ed ai successivi rimedi previsti dal contratto quali il Collegio Consultivo Tecnico di cui all'articolo 5.16 del 7° Atto Aggiuntivo e l'Arbitrato di cui all'articolo 29 della Convenzione di Concessione.

Visti gli schemi delle cantierizzazioni dei cantieri C3 ed F3 se ne propone l'approvazione fatte salve le verifiche tecniche da svolgersi nelle opportune sedi per gli aspetti di dettaglio.

Si propone infine di trasmettere il cronoprogramma approvato al Comune di Bagno a Ripoli per le necessarie determinazioni e prese d'atto.

Gruppo di Lavoro di Supporto al RUP per gli aspetti di rispettiva competenza

Arch. Cristiana Menculini e relativi collaboratori
Dott.ssa Agnese Jwad e relativi collaboratori
Dott.ssa Stefania Bocci consulente esterno del RUP

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Michele PRIORE

MICHELE PRIORE
Comune di Firenze
16.01.2025 15:13:15
GMT+02:00

4 Allegati:

A) Cronoprogramma inviato con mail del 13/1/2025 (ns. prot. 18249 del 15/1/2025)
B) Cantiere C3 – Planimetrie di cantierizzazione aggiornate inviate con mail del 10/1/2025 (ns. prot. 18244 del 15/1/2025)
C) Cantiere F3 – Planimetrie di cantierizzazione aggiornate inviate con mail del 10/1/2025 (ns. prot. 18244 del 15/1/2025)